

CLÁUSULAS.

1. OBJETO.

Mediante el presente contrato EL AGENTE se obliga a promover y gestionar de manera independiente los negocios hoteleros del EMPRESARIO.

2. HOTELES A PROMOVER:

- 2.1 Hotel Avexi Suites
- 2.2. Hotel Azuán Suites
- 2.3. Hotel Abi Inn
- 2.4. Hotel Marina Suites
- 2.5. Hotel Aixó Suites
- 2.6. Hotel Bocagrande Suites
- 2.7. Hotel Sansiraka
- 2.8. Hotel Madison Inn
- 2.9. Hotel Windsor House
- 2.10. Hotel Zulita Inn
- 2.11. Hotel Rodadero Inn
- 2.12. Hotel 1525
- 2.13. Hotel Axis Inn

3. OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO:

- 1. Proporcionar al AGENTE los lineamientos e información necesarios para el desarrollo del contrato.
- 2. Informar al AGENTE de manera oportuna las restricciones o lineamientos para el manejo de la marca o publicidad.
- 3. Informar al AGENTE los precios, descuentos, ofertas y demás condiciones de comercialización y oferta de los productos o servicios de que trata el negocio de la cláusula segunda.
- 4. Atender de manera oportuna cualquier petición o solicitud realizada por EL AGENTE para el promoción o desarrollo del negocio de qué trata la cláusula segunda.
- 5. Atender de manera oportuna cualquier petición o solicitud sobre la calidad o garantía de los bienes o servicios comercializados a través del AGENTE.
- 6. Pagar de manera oportuna la remuneración al AGENTE de conformidad con lo establecido en el presente contrato.
- 7. Mantener en secreto cualquier información confidencial a la que tenga acceso de conformidad con los criterios de confidencialidad establecidos en el presente contrato
- 8. Las demás derivadas de este contrato o la ley.

4. OBLIGACIONES DEL AGENTE.

1. Cumplir los lineamientos y reglamentos establecidos por EL EMPRESARIO para el desarrollo del contrato.
2. Abstenerse de modificar sin autorización previa del EMPRESARIO las condiciones de comercialización u oferta de los bienes o servicios de que trata el negocio de la cláusula segunda, tales como precios, descuentos, ofertas, cantidades y en general las condiciones bajo las cuales se ofrecen a los consumidores los bienes o servicios del EMPRESARIO.
3. Ceñirse a los lineamientos de uso de marca y publicidad indicados por EL EMPRESARIO para la promoción o desarrollo del negocio de que trata la cláusula segunda de este contrato.
4. Mantener en secreto cualquier información confidencial a la que tenga acceso de conformidad con los criterios de confidencialidad establecidos en el presente contrato.
5. Rendir cuentas del estado del negocio de manera periódica de conformidad con lo establecido en este contrato o cuando sea solicitado por EL EMPRESARIO.
6. Permitir el ingreso del EMPRESARIO o sus representantes a los lugares en que se desarrolle el negocio de que trata la cláusula segunda de este contrato.
7. Informar de manera oportuna cualquier queja o petición de los clientes relacionada la calidad o garantía de los bienes o servicios comercializados.
8. Informar de manera oportuna cualquier conducta por parte de terceros que pueda constituir actos de competencia desleal dentro del territorio asignado al AGENTE.
9. Las demás derivadas de este contrato o la ley.

5. CONFIDENCIALIDAD.

Las partes se obligan a mantener en secreto toda información confidencial a la que tengan acceso con ocasión del presente contrato. Para efectos de este contrato se entiende por confidencial toda información recibida por cualquiera de las partes que cumpla con alguna de las siguientes condiciones:

1. Que no sea de conocimiento público ni de fácil obtención a través de medios legítimos y que sea denominada como tal por el titular de la información.
2. Que las circunstancias de su entrega, los medios de almacenamiento o las medidas de seguridad tomadas por el titular para la custodia de la información indiquen el carácter confidencial de la misma.
3. Se considerará información confidencial toda información de naturaleza contable, financiera o comercial que no sea de conocimiento público ni figure en bases de datos de acceso abierto o libre, tales como informes contables, planes de negocio, contratos y acuerdos de naturaleza privada, know-how, precios, clientes, proveedores, entre otras. Esta lista

tiene propósito enunciativo y no implica la no confidencialidad de otros tipos de información no mencionados en ella.

La información utilizada y conocida, por la Agencia en el ejercicio de sus obligaciones y derechos bajo el presente Contrato deberá ser usada y controlada en desarrollo del principio de buena fe. En consecuencia, el empresario; observará tal comportamiento respecto a la Información que tenga carácter de confidencial, la cual no podrá ser divulgada por ninguna de las partes a terceros y/o utilizada en forma distinta que no sea para la correcta ejecución de sus obligaciones comerciales entre el empresario y la Agencia bajo el presente Contrato. Cualquier incumplimiento de la presente cláusula será causal de terminación del presente contrato.

6. AUTONOMÍA-EXCLUSION LABORAL.

EL AGENTE promoverá el negocio de manera independiente y por cuenta propia, sin estar sujeto a subordinación alguna. Esto sin perjuicio de la supervisión que pueda ejercer EL EMPRESARIO a fin de asegurar el adecuado giro de los negocios.

EL AGENTE será responsable de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales, tanto de él como de sus trabajadores dependientes, así como de cualquier prestación que se genere en favor de estos últimos.

EL EMPRESARIO podrá solicitar al AGENTE los documentos que acrediten el pago de tales aportes y en caso de que los mismos no se hayan realizado, suspender la relación comercial con EL AGENTE o terminar el contrato si el incumplimiento es general o sistemático.

7. PLAZO.

El plazo del presente contrato será de 1 año, desde su fecha de celebración, el cual se puede prorrogar automáticamente si los intervinientes no manifiestan la intención de darlo por terminado.

8. TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN CUALQUIER TIEMPO.

Cualquiera de los intervinientes pueden dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, dando aviso con antelación de 30 días a la otra parte.

LA terminación de contrato no genera algún tipo de indemnización.

9. CLÁUSULA PENAL.

En caso de incumplimiento del presente contrato la parte incumplida pagará a la otra la suma de xxxxxxxxx, para cuyo cobro no habrá otros requisitos que los establecidos por la ley para el cobro de las obligaciones expresas, claras y exigibles.

10. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN AL TERRORISMO SARLAFT.

LA AGENCIA certifica a GRUPO HOTELERO que sus recursos y en general cualquier cantidad de dinero con que realice transacciones con el mencionado grupo, no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades conexas al lavado de activos provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del terrorismo. LA AGENCIA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados, provengan, de actividades ilícitas, particularmente de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato y/o relación comercial, LA AGENCIA, algunos de sus administradores, socios o administradores llegaren a ser (I) vinculado por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo. (II) Incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como las listas de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por las oficinas del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo o (III) Condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de los anteriores delitos; o IV) Llegare a ser señalado públicamente por cualquier medio de amplia difusión nacional (Prensa, Radio, televisión, etc.) como investigados por delitos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, lavado de activos, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas u otros delitos relacionados con el lavado de activos y financiación del terrorismo y/o cualquier delito colateral o subyacente a estos, EL GRUPO HOTELERO tiene el derecho de terminar unilateralmente el contrato y/o relación comercial, sin que por este hecho esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a LA AGENCIA . De la misma forma, LA AGENCIA declara que los recursos que incorpora para el desarrollo de sus actividades, proceden de actividades completamente lícitas. LA AGENCIA, se obliga expresamente a entregar a AL GRUPO HOTELERO, la información veraz y verificable que éste le exija para el cumplimiento de la normatividad relacionada con prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y a actualizar sus datos

por lo menos anualmente suministrando la totalidad de los soportes que EL CENTRO requiera. En el evento en que no se cumpla con la obligación consagrada en la presente cláusula, EL GRUPO HOTELERO tendrá la facultad de dar por terminada la relación comercial que surja.

11. RECHAZO A EXPLOTACION SEXUAL.

EL GRUPO HOTELERO rechaza la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y mantiene su postura de tolerancia cero (0) frente a este delito estipulado por el Código Penal, Código de Infancia y Adolescencia y Código de Policía. En este sentido cualquier actividad que se evidencie contraria a la ley; que busca salvaguardar la integridad de nuestros niños y niñas se entenderá como una falta grave y la cadena hotelera GEH Suites dará por terminado el contrato entre las partes y así mismo pondrá a consideración el delito a las autoridades competentes.

12. PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

Los intervinientes se obligan a cumplir con las políticas de tratamiento de datos personales y en general, lo establecido en la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, con relación a información de huéspedes, clientes,